Nutzungs- und Verwaltungsordnung

der Einstellhalle

Reppischtalstrasse 3a/3b und 5a/5b,

Gartenstrasse 18a/18b und 20a/20b,

8903 Birmensdorf

NOVAVIDA

BIRMENSDORF

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

1. Allgemeines

II. Nutzungsordnung

2. Einstellplätze
3. Allgemeine Benützung der Einstellhalle
4. Kosten
5. Erneuerungsfonds
6. Einzug von Beiträgen und Vorschüssen

III. Verwaltungsordnung

7. Zuständigkeit der Miteigentümerversammlung
8. Einberufung und Leitung der Miteigentümerversammlung
9. Beschlussfähigkeit
10. Ausübung des Stimmrechts und Vertretung in der Versammlung
11. Beschlussfassung im Allgemeinen
12. Zirkularbeschlüsse
13. Verwaltung

IV. Weitere Bestimmungen

14. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen
15. Anmerkung
16. Gerichtsstand und Betreibungsdomizil
17. Anspruch auf Aufhebung des Miteigentums

Plan „Einstellhalle“

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Allgemeines

Diese Nutzungs- und Verwaltungsordnung ordnet die Benutzung und Verwaltung der Stockwerkeinheit „Einstellhalle" (Grundregister Blatt 4752). Die Einstellhalle ist in 54 selbständige Miteigentumsanteile aufgeteilt, wofür im Grundregister die entsprechenden Grundregisterblätter eröffnet wurden.

Grundsätzlich ist jeder Miteigentümer befugt, die im Miteigentum stehenden Anlagen und Einrichtungen frei und ungehindert zu benützen, soweit dies mit dem gleichen Recht jedes anderen Miteigentümers und mit den allgemeinen Interessen der Gemeinschaft vereinbar und vertretbar ist.

Jeder Miteigentümer ist verpflichtet, sich in der Benützung der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen jeder übermässigen oder unnötigen Beanspruchung zu enthalten und im Gebrauch Sorgfalt und Rücksicht walten zu lassen. Für seine Mieter oder andere Personen, für die er einzustehen hat, bleibt der Miteigentümer verantwortlich.

Die Stockwerkeinheit Grundregister Blatt 4752 besteht aus 54 Miteigentumsanteilen zu je 1/54.

II. Nutzungsordnung

2. Einstellplätze

Die Einstellhalle enthält total 54 Autoeinstellplätze, die im beiliegenden Plan mit den Nummern 1 - 54 gekennzeichnet sind.

Jeder Eigentümer eines Miteigentumsanteils hat Anspruch auf die ausschliessliche Benützung eines Einstellplatzes. Die einzelnen Einstellplätze werden wie folgt zugeteilt:

ME-Quote	GR-Blatt	Nr.	GR-Blatt	Nr.	GR-Blatt	Nr.
1/54	4753	1	4771	19	4789	37
1/54	4754	2	4772	20	4790	38
1/54	4755	3	4773	21	4791	39
1/54	4756	4	4774	22	4792	40
1/54	4757	5	4775	23	4793	41
1/54	4758	6	4776	24	4794	42
1/54	4759	7	4777	25	4795	43
1/54	4760	8	4778	26	4796	44
1/54	4761	9	4779	27	4797	45
1/54	4762	10	4780	28	4798	46
1/54	4763	11	4781	29	4799	47
1/54	4764	12	4782	30	4800	48
1/54	4765	13	4783	31	4801	49
1/54	4766	14	4784	32	4802	50
1/54	4767	15	4785	33	4803	51
1/54	4768	16	4786	34	4804	52
1/54	4769	17	4787	35	4805	53
1/54	4770	18	4788	36	4806	54

3. Allgemeine Benützung der Einstellhalle

Die Einstellhalle ist zum Abstellen von Motorfahrzeugen bestimmt.

Die Fahrzeuge sind so abzustellen, dass jeder andere Benützer der Einstellhalle in der Benützung seines Platzes und der Zu- und Wegfahrt nicht behindert wird. Jeder Miteigentümer ist verpflichtet, seinen Platz selber in Ordnung zu halten, periodisch zu reinigen und allenfalls für die Kosten einer Erneuerung aufzukommen. Der Parkplatz ist grundsätzlich nur zum Einstellen eines Fahrzeuges, nicht aber als Lager- oder Abstellplatz zu benutzen.

Den Benützern der Einstellhalle ist namentlich untersagt:

- das Abstellen von Fahrzeugen ausserhalb der markierten Flächen;
- die Erstellung irgendwelcher Abschrankungen um den Einstellplatz;
- das Aufbewahren von Brennstoffen oder anderen feuergefährlichen Stoffen;
- die Lagerung von Materialen oder Gegenständen, die nicht dem Fahrzeugverkehr dienen (Kinderwagen, Rasenmäher usw.);
- die Benützung des Abstellplatzes für einen anderen Zweck als das Abstellen von Fahrzeugen;
- das Vornehmen von Reparatur- oder Servicearbeiten an Fahrzeugen;
- Kinder in der Einstellhalle spielen zu lassen.

Sofern es den feuerpolizeilichen Vorschriften entspricht und für die Nachbarplätze keine Beeinträchtigung bringt, sind erlaubt:

- das Aufstellen eines Kastens für das Versorgen von Felgen, Pneus, Schneeketten usw.
- das fachmännische Anbringen einer Deckenhalterung für die Unterbringung von Surfbrettern, Deltasegler usw.

Ausser den vorerwähnten Gegenständen dürfen keinerlei Waren unverschlossen herumstehen.

Die Beseitigung von ausserordentlichen Verunreinigungen ist Sache desjenigen Eigentümers oder Benützers, der sie verursacht hat.

4. Kosten

Sämtliche Kosten für Reinigung (einschl. Schneeräumung), baulichen Unterhalt, Betrieb (Energieverbrauch, Wartung, Reparaturen, Versicherungen, Verwaltung usw.) sowie Erneuerung der Einstellhalle samt allen Anlagen und Einrichtungen sind von den jeweiligen Miteigentümern im Verhältnis ihres Miteigentums zu bezahlen.

Beschädigungen und ausserordentliche Abnützungen sind auf Kosten des Verursachers beheben zu lassen.

Über die angefallenen Kosten hat der Verwalter jährlich eine Abrechnung zu erstellen.

5. Erneuerungsfonds

Zur teilweisen Bestreitung der alle Miteigentümer betreffenden grösseren Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungskosten wird ein Erneuerungsfonds gebildet. Der Erneuerungsfonds wird durch jährliche Beiträge geäufnet.

Im Übrigen gelten folgende Regelungen:

a) Der Fonds wird erst mit Beginn des 3. Verwaltungsjahres geäufnet.

b) In den Fonds ist pro Jahr eine Einlage von 0.5% des jeweiligen Gebäudeversicherungswertes einzulegen.

c) Der Fonds soll eine Höhe von 10% des Versicherungswertes nicht übersteigen. Sobald der Fonds diese Höhe erreicht hat, werden die Zahlungen vorübergehend eingestellt.

d) Über grössere Entnahmen für Reparaturen und Unterhalt, über eine allfällige Verwendung des Erneuerungsfonds zu anderen Zwecken sowie über eine Änderung der Fondshöhe entscheidet die Versammlung der Miteigentümer mit der Mehrheit der in der Versammlung anwesenden Miteigentümer, die zugleich mehr als die Hälfte der Miteigentümerquoten vertreten (qualifiziertes Mehr). Vorbehalten bleibt die Bestreitung von Kosten für notwendige und unaufschiebbare Arbeiten, für deren Bezahlung dem Verwalter andere Mittel nicht zur Verfügung stehen.

e) Einbezahlte Beiträge werden einem Miteigentümer, der seinen Miteigentumsanteil veräussert, nicht zurück vergütet. Er hat sich mit allfälligen Rechtsnachfolgern bezüglich seines Anteiles direkt auseinander zu setzen.

f) Die Geldmittel sind zinstragend bei einer Bank auf den Namen der Miteigentümergemeinschaft anzulegen.

6. Einzug von Beiträgen und Vorschüssen

Die Miteigentümer haben zur Deckung der anfallenden gemeinschaftlichen Kosten (Unhalts- und Erneuerungskosten) angemessene Vorschüsse zu leisten. Die Vorschüsse werden vierteljährlich zur Zahlung fällig.

Der Verwalter unterbereitet der Miteigentümerversammlung jährlich einen Vorschlag (Budget) über die zu erwartenden gemeinschaftlichen Kosten des folgenden Geschäftsjahres und legt einen Entwurf über die provisorische Kostenverteilung vor. Mit Genehmigung des Voranschlages und der provisorischen Kostenverteilung durch die ordentliche Eigentümerversammlung wird die erste Vorschussrate zur Zahlung fällig und die drei Raten je auf den ersten der folgenden Quartale.

Nach Abschluss der Jahresrechnung werden die effektiven Gemeinschaftskosten unter die Eigentümer aufgeteilt. Die geleisteten Vorschusszahlungen werden vom Verwalter saldiert und an die definitive Beitragshöhe angerechnet. Ein Verzinsungsanspruch der saldierten Forderungen (zugunsten der Gemeinschaft oder des einzelnen Eigentümers) besteht nicht. Nachzahlungen an die Gemeinschaftskosten sowie Guthaben der Eigentümer werden innert 30 Tagen nach Genehmigung der Jahresrechnung und Kostenverteilung zur Zahlung fällig.

Der Verwalter ist verantwortlich für das Inkasso der Vorschüsse und Saldonachzahlungen der Eigentümer sowie für den Einzug der beschlossenen Einlagen in den Erneuerungsfonds. Für verzögerte Zahlungen von den jeweiligen Miteigentümern gilt ein Verzugszins von 8%.

III. Verwaltungsordnung

7. Zuständigkeit der Miteigentümerversammlung

Die Miteigentümerversammlung ist das oberste Organ der Gemeinschaft. Sie entscheidet über alle Verwaltungshandlungen, die nach Gesetz oder Nutzungs- und Verwaltungsordnung den gemeinschaftlichen Angelegenheiten zuzuordnen sind und soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Verwalters fallen. Zur Vorbereitung besonderer Geschäfte und Abklärungen kann die Versammlung Ausschüsse bestellen.

Soweit das Gesetz darüber nicht besondere Bestimmungen enthält, finden die Vorschriften des Vereinsrechts sinngemäss Anwendung.

Der Versammlung stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:

- Beaufsichtigung des Verwalters
- Genehmigung der Jahresrechnung und der Verteilung der Kosten auf die Miteigentümer
- Festsetzung der Höhe der Einlagen in die Erneuerungsfonds
- Entlastung des Verwalters
- Ermächtigung des Verwalters oder eines Dritten zur Führung eines Prozesses
- Abänderung der Nutzungs- und Verwaltungsordnung
- Erlass und Abänderung einer Hausordnung und weiterer Vorschriften über die Benutzung der gemeinschaftlichen Teile
- Bezeichnung der abzuschliessenden Versicherungen.

8. Einberufung und Leitung der Miteigentümerversammlung

Die ordentliche Versammlung wird vom Verwalter 1x jährlich unter Beachtung einer Frist von mindestens 20 Tagen mit Angabe der zu behandelnden Traktanden schriftlich einberufen.

Die Jahresrechnung, allfällige Anträge von Miteigentümern und der Voranschlag (Budget) sind allen Miteigentümern mit der Einladung zur Versammlung schriftlich zuzustellen. Die ordentliche Jahresversammlung findet jeweils innert drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres statt. Anträge seitens der Miteigentümer für die Traktandenliste sind dem Verwalter spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin einzureichen.

Ausserordentliche Versammlungen finden statt, so oft es der Verwalter als notwendig erachtet oder wenn es zwei oder mehr Miteigentümer, die zusammen mindestens einen Fünftel der Miteigentumsquoten vertreten.

Der Verwalter leitet die Versammlung, sofern nichts anderes beschlossen wird.

Die Beschlüsse der Versammlung sind zu protokollieren. Für jede Versammlung muss ein Protokollführer bezeichnet werden, der nicht Miteigentümer zu sein braucht. Das Protokoll ist vom Protokollführer zu unterzeichnen. Jedem Miteigentümer ist ein Exemplar des Protokolls innert nützlicher Frist zuzustellen. 30 Tage nach Kenntnisnahme des Protokolls gilt dieses als genehmigt. Das Protokoll ist vom Verwalter aufzubewahren.

9. Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Miteigentümer, die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

Wird dieses Quorum nicht erreicht, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen seit der ersten stattfinden darf. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn ein Drittel aller Miteigentümer, mindestens aber zwei, anwesend oder vertreten sind.

10. Ausübung des Stimmrechts und Vertretung in der Versammlung

Jedem Miteigentumsanteil steht ein Stimmrecht zu. Steht einem Miteigentümer mehr als ein Miteigentumsanteil zu, so kann er die Stimmrechte für jede Miteigentumseinheit gesondert geltend machen.

Steht ein Miteigentumsanteil mehreren Personen zu, haben diese in der Versammlung der Miteigentümer ebenfalls nur eine Stimme, welche sie durch einen bevollmächtigten Vertreter abzugeben haben.

Jeder Miteigentümer kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch eine Drittperson vertreten lassen, die nicht der Gemeinschaft anzugehören braucht.

Wird an einer Miteigentumseinheit eine Nutzniessung begründet, so übt der Nutzniesser das Stimmrecht an der Miteigentümerversammlung aus, sofern nicht zwischen ihm und dem Eigentümer eine andere Regelung vereinbart ist.

11. Beschlussfassung im Allgemeinen

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Miteigentümer, soweit im Gesetz, in der Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Einstellhalle oder im Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft nicht etwas anderes vorgeschrieben ist.

12. Zirkularbeschlüsse

Jeder Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung kann auch durch die schriftliche Zustimmung der in Ziffer 11 genannten Quoren gefasst werden.

13. Verwaltung

Für die Verwaltung der Stockwerkeinheit „Einstellhalle" ist derjenige Verwalter zuständig, welcher von der Stockwerkeigentümergemeinschaft als Verwalter gewählt ist.

Der Verwalter ist verantwortlich für Betrieb und Unterhalt der Stockwerkeinheit „Einstellhalle" im Rahmen des Verwaltungsvertrages. Bei Störungen hat er sofort für fachmännische Abhilfe zu sorgen.

Der Verwalter ist gemäss Verwaltungsvertrag berechtigt, Reparaturen und Neuanschaffungen von sich aus zu veranlassen. Grössere Arbeiten und Anschaffungen dürfen nur mit dem Einverständnis der Mehrheit der Miteigentümer vorgenommen werden. Sind solche Massnahmen jedoch zur Abwendung wachsenden Schadens dringend notwendig, so können sie allein auf Veranlassung des Verwalters angeordnet werden, wobei die Miteigentümer möglichst rasch über die getroffenen Massnahmen zu orientieren sind.

IV. Weitere Bestimmungen

14. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen

Soweit diese Nutzungs- und Verwaltungsordnung nichts Abweichendes bestimmt, gelten die Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über das Miteigentum (Art. 646 ff.).

Das Vorkaufsrecht der Miteigentümer wurde aufgehoben.

Auf die Versammlung der Miteigentümer finden ergänzend die Vorschriften über die Organe des Vereins Anwendung (Art. 64 ff. ZGB).

15. Anmerkung

Diese Nutzungs- und Verwaltungsordnung ist im Grundregister angemerkt. Der Verwalter ist verpflichtet, die Einschreibung aller Nachträge und Änderungen im Grundregister zu beantragen.

16. Gerichtsstand und Betreibungsdomizil

Die Miteigentümer unterwerfen sich für alle Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsverhältnis dem Gerichtsstand am Ort des Grundstückes. Diese Gerichtsstandvereinbarung ist jedem Rechtsnachfolger ausdrücklich zu überbinden, mit der Pflicht zur Weiterüberbindung.

17. Anspruch auf Aufhebung des Miteigentums

Da die Stockwerkeinheit als für einen dauernden Zweck erstellt gilt, entfällt der Anspruch auf Aufhebung des Miteigentums gemäss ZGB 650.

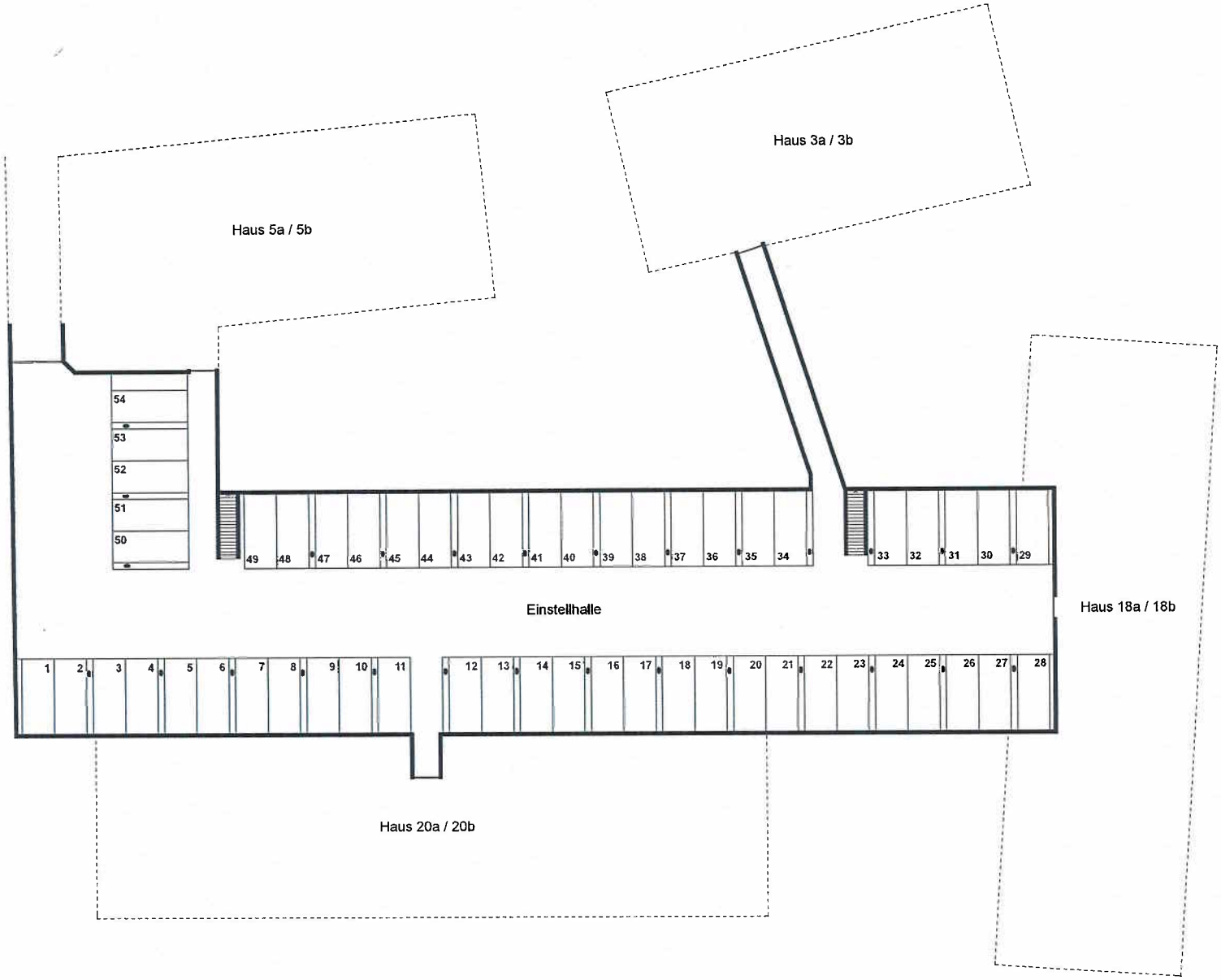
Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Sandra Riedener, mit Vollmacht

Plan-Nr. 17



UN-Garage

Reppischtalstrasse
3a, 3b, 5a, 5b
Gartenstrasse
18a, 18b, 20a, 20b

8903 Birmensdorf

0 1 2 5